

0004364-98.2020.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... ao local e tomou conhecimento dos detalhes do roubo. A vítima descreveu os roubadores e informou a subtração de um televisor, bem como que um deles portava uma faca e o outro, uma arma de fogo. Pelas características físicas, acreditou que os autores seriam Renan e Luciano, em razão de envolvimento prévio deles em roubos na região. Deslocou-se para as imediações do local conhecido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004364-98.2020.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004364-98.2020.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO JOSE DE PAULA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Renan Henrique Barbosa e Luciano José de Paula foram denunciados e estão sendo processados porque, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 10h00min, na Avenida Mario Zara, nº 44444, na Zona rural, no Município de Estiva Gerbi, pertencente a esta Comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e de arma de fogo em face de Maria Luiza Quiarato Covassini, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, subtraíram, para proveito comum, um aparelho de televisão da marca "Philips", de 40 polegadas, pertencente à referida vítima.

A denúncia foi recebida aos 07 de maio de 2020 (fls. 98/100) e o acusado Luciano inicialmente não foi localizado para receber citação pessoal (fls. 213), razão pela qual foi citado por edital (fls. 230/231), com determinação para produção antecipada da prova em relação a ele (fls. 274) e desmembramento do feito, de modo que nos presentes autos, apura-se a conduta do acusado Luciano.

Noticiada a prisão do acusado Luciano (fls. 337/338), ele foi citado (fls. 341) e apresentou resposta à acusação (fls. 351).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, testemunhas e o acusado foi interrogado (281/282 e 283).

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação nos termos da denúncia, fixando-se regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A defesa requer a absolvição, sustentando que a prova é insuficiente para a condenação. Em caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

No mérito, a materialidade do delito foi constatada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudo pericial do objeto (fls. 158/163), laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima (fls. 166/167) e por toda prova oral colhida em juízo.

A vítima disse que estava em seu sítio e um rapaz se aproximou dela, sendo que ele usava o capuz da blusa, mas deixava o rosto à mostra. Disse que ele se aproximou e lhe exibiu uma faca de cozinha grande, mandando que ficasse quieta. Então, seu cachorro avançou e o agente golpeou com a faca para atingir o animal, ocasião em que a ofendida interveio e foi atingida na mão. Após, o segundo agente se aproximou e lhe exibiu uma arma de fogo, afirmando que atiraria contra o cachorro. Dirigiram-se à residência e houve a subtração de uma televisão. O indivíduo que portava a faca ameaçava a vítima e era claro e tinha o cabelo "amarelo". O segundo agente tinha pele negra e era mais baixo. Na Delegacia de Polícia reconheceu a faca e a blusa que o agente de pele branca usava, ocasião em que teve acesso à fotografia e também pessoalmente, reconhecendo o agente que soube se chamar Renan. Em audiência de instrução, visualizou o acusado Renan, afirmando se tratar da mesma pessoa, embora seu cabelo esteja diferente, pois era enrolado e "amarelo" na data do roubo. Não recuperou o televisor. Disse que não chegou a entrar na casa. Reconheceu o corréu Luciano quando exibida a fotografia de fls. 71. Na presente data, disse que efetuou reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia e que quase não olhou para o segundo agente, que "ficou mais de lado" e segurava um revólver. Reconheceu o acusado como sendo o agente que segurava a arma de fogo.

O Guarda Municipal Anderson José Alexandre Tomaz da Silva disse que se dirigiu ao local e tomou conhecimento dos detalhes do roubo. A vítima descreveu os roubadores e informou a subtração de um televisor, bem como que um deles portava uma faca e o outro, uma arma de fogo. Pelas características físicas, acreditou que os autores seriam Renan e Luciano, em razão de envolvimento prévio deles em roubos na região. Deslocou-se para as imediações do local conhecido como "Vilinha" e localizou o acusado Renan, bem como uma faca e uma blusa de cor escura com capuz, roupa que condizia com a descrição transmitida pela vítima sobre o roubador que portava a faca. Disse que Luciano conseguiu empreender fuga. Na delegacia, presenciou quando a vítima reconheceu a faca como sendo a arma utilizada por um dos roubadores. No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo Guarda Municipal Luís Rafael Gomes. Richard William Carneiro disse que o acusado Renan foi apresentado pela guarda civil municipal e que diligenciou e obteve fotografia do corréu Luciano, que foi exibida à vítima e ela o reconheceu.

Interrogado, o acusado Renan Henrique Barbosa disse que os fatos são verdadeiros. Esteve no local para furtar bens e se deparou com a vítima, momento em que se desesperou. Nega que tenha desferido golpes contra a vítima ou o cachorro. Confirma a subtração do televisor, que foi abandonado no matagal. Quanto ao ferimento sofrido pela vítima, nega que tenha utilizado a faca para efetuar algum golpe. Afirma ser usuário de drogas. Exibida a fotografia de fls. 74, disse que a pessoa nela retratada se parece muito com o coautor.

Em juízo, o acusado Luciano disse que não tem envolvimento com o roubo. Informa que conhece o corréu e disse que, na data do fato, encontrou-o em companhia de terceira pessoa em estrada próxima ao sítio da vítima. Afirma que Renan disse que "faria algo parecido" com o que consta na denúncia. Nada tem contra a vítima ou família dela.

No cenário dos autos, impõe-se a condenação dos acusados pelos crimes de roubo

descritos pela denúncia.

A esse respeito, destaco que a vítima reconheceu o acusado na fase policial, por fotografia, e, na presente data, apontou o acusado com absoluta segurança como sendo o agente que portava a arma de fogo e lhe ameaçou com esse objeto, mandando que fizesse a contenção do cachorro que ameaçava avançar contra ele.

Aliás, a autoria delitiva ainda encontra ressonância na versão apresentada pelo corréu, que disse que o agente retratado na fotografia de fls. 74 é muito parecido com o coautor da subtração, o que corrobora o reconhecimento realizado pela vítima na presente data.

No cenário dos autos, de se apontar que o corréu Renan foi encontrado em local onde houve a apreensão de uma faca e uma blusa de cor escura com capuz, vestimenta condizente com a descrição da indumentária do roubador que portava a faca.

Não há que se cogitar de desclassificação para o crime de furto, na medida em que a ofendida relatou que foi ameaçada pelo acusado a todo o tempo e que o corréu utilizou a faca para golpear um dos cães de propriedade da vítima, acabando por atingi-la na mão, contexto em que, inegavelmente, houve emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

É verdade que o acusado Luciano negou envolvimento com o roubo descrito pela denúncia, mas a versão segura apresentada pela ofendida aponta em sentido diametralmente oposto.

Nesse ponto, indiferente que o laudo pericial de exame de instrumento não tenha detectado sangue humano na faca apreendida, pois a simples exibição do objeto já era suficiente para a subsunção da conduta do acusado à hipótese do artigo 157 do Código Penal, não se exigindo a comprovação de que a ofendida sofreu ferimentos, o que, eventualmente, poderia ser utilizado para exasperação da pena-base.

Ressalta-se que nos delitos de roubo, praticados na clandestinidade, de maior relevância a palavra da vítima, que, in casu, relatou os fatos com firmeza e coerência, sem que exista qualquer indício de que ela pretende deliberadamente prejudicar o acusado. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial, confira-se:

PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

No que diz respeito às causas de aumento de pena, anoto que a vítima confirmou a ação de dois agentes, esclarecendo que o acusado Renan portava a arma branca e que o acusado Luciano portava uma arma de fogo.

Nesse sentido, o emprego de arma branca está bem provado nos autos, porque a vítima relatou essa circunstância e porque houve sua apreensão e submissão à perícia, cujo laudo está encartado às fls. 158/163.

Quanto ao emprego de arma de fogo, a causa de aumento deve ser reconhecida, anotando-se que a apreensão era desnecessária, pois essa circunstância foi relatada de maneira firme pela vítima, impondo-se, assim, à defesa, o ônus de provar que não houve o emprego de arma, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, destaco entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de

disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. Precedente do STF. Ordem indeferida. (Informativo STF 532, HC n. 93.353/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgados aos 4/11/2008)

Ante o robusto conjunto probatório, impõe-se a condenação, de modo que passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes, mas, apesar disso, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois o acusado demonstrou exacerbada culpabilidade, subjugando e ameaçando a vítima dentro da própria casa dela, local de especial proteção, tanto que o texto constitucional (art. 5º, inciso XI) dispõe se tratar de asilo inviolável.

Assim, o agente que ingressa na casa e domina os moradores, mantendo-os sob mira de armas branca e de fogo, demonstra culpabilidade exacerbada, a ensejar o recrudesimento da pena.

Ademais, o acusado ostenta maus antecedentes, por força da condenação imposta nos autos n. 0019172-70.2004 (fls. 382), de modo que fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Em segunda fase, incide a agravante descrita pela denúncia, pois a vítima conta com 74 anos de idade, de modo que majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 14 dias multa.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado negou envolvimento com a subtração.

Em terceira fase, incidem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de armas branca e de fogo, conforme demonstrado durante a fundamentação, razão pela qual, em razão da incidência das causas previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, aplico a fração de 1/3, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias multa.

Na sequência, em razão do emprego de arma de fogo, majoro a pena em 2/3, resultando 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

Nem se diga pela aplicação da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em razão do concurso de causas de aumento de pena, na medida em que a gravidade concreta do caso, consubstanciada na diversidade de armas empregadas contra vítima que conta com 74 anos de idade e foi subjugada na própria residência, torna necessária a aplicação sucessiva das frações majorantes.

Nesse sentido: Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, a douta Maioria opta pela aplicação sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 2º-A, escolha que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, com esse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. (Apelação n. 0000097-84.2018, Relator Desembargador Roberto Grassi Neto, julgado aos 28/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 1503373-82, decidiu que:

E nesse ponto, é certo que não existe ilegalidade na cumulação de causas de aumento, como já se decidiu, constituindo somente uma faculdade do Juiz, segundo o artigo 68 do Código Penal, proceder à aplicação única daquela de maior valor (HC nº 472.771/SC, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 4.12.2018). Reitere-se: com a nova redação do art. 157 do Código Penal, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase do apenamento em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e comparsaria, prevendo, no parágrafo 2º, o aumento de 1/3 até a metade, para o concurso de agentes, e, no parágrafo 2º-A, outra majoração, no percentual de 2/3 (dois terços) (Apel. nº 0037682-09.2018.8.26.0050; rel. Luís Soares de Mello, j. em 12.2.2019).

Por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça, em comparsaria e mediante

emprego de armas branca e de fogo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único compatível com o total da pena aplicada e gravidade concreta do crime, demandando firme reprovação, com a imposição do regime mais rigoroso. No mesmo sentido, destaco julgado do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a necessidade de imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. No Habeas Corpus 124.663/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 18/11/2014, 1ª Turma). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, I, do Código Penal, veda essa medida no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, bem como porque o total da pena imposta supera o limite de quatro anos previsto no mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e condeno Luciano José de Paula à pena privativa de liberdade de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h" (idoso), todos do Código Penal.

Tendo em vista o regime inicial imposto para cumprimento da pena privativa de liberdade, que demonstra que o acusado configura risco concreto à ordem pública, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, destacando, ainda, a gravidade concreta dos fatos tratados nestes autos, pois resultou em lesão corporal de natureza leve para a vítima, que é pessoa idosa e foi subjugada na própria casa e ameaçada com exibição de faca e arma de fogo, o que demonstra a periculosidade concreta do acusado.

Além disso, deve-se recordar que o acusado ostenta maus antecedentes, circunstância que reforça a necessidade de se acautelar a ordem pública. Recomende-se, expedindo-se ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos qualquer informação acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que preso provisoriamente, bem como porque não atingiu o requisito objetivo.

Expeça-se certidão de honorários à defensora dativa nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Independentemente do trânsito em julgado, determino a destruição dos objetos apreendidos, caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu Luciano no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 13 de abril de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA